

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อสัญญาขึ้นใหม่โดยปริยาย ทั้งไม่ถือว่าการตกลงผ่อนปรนเป็นการชั่วคราว ดังกล่าวนั้น ทำให้ข้อ ๑๐ ของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง หรือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สละสิทธิตามสัญญาข้อดังกล่าวและไม่ประสงค์ที่จะบังคับตามข้อสัญญาดังกล่าวดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารเป็นการชั่วคราว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสาร อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะยุติการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว และให้ถือปฏิบัติตามความในตอนท้ายของข้อ ๑๐ ของสัญญาต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะทำการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารต่อไป และต้องหยุดการดำเนินการตั้งแต่วันครบกำหนดข้างต้น รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ดำเนินการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารตามสัญญาต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการจำหน่ายบัตรโดยสารควบคู่ไปกับการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ทราบดีว่าการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๐ ของสัญญา ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ในการบอกเลิกสัญญาได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือเตือนให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวอีกสองครั้งแล้ว โดยครั้งสุดท้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดียังคงฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือว่าการฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารต่อไป แม้จะอ้างว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดจากการที่รายได้จากการขายบัตรโดยสารไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๐ ของสัญญา นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงราคาค่าบริการโดยเพิ่มรายการส่งเสริมการขายบัตรรถไฟฟ้ารางเดียวแบบพิเศษ (ไม่จำกัดรอบ) ในราคา ๑๐๐ บาท อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอัตราค่าบริการนั้น ซึ่งตามสัญญาข้อ ๑๐ กำหนดให้กระทำได้ด้วยความตกลงของคู่สัญญา เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็นคราว ๆ ไป ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือขอปรับปรุงอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการแล้ว โดยขอเพิ่มรายการส่งเสริมการขายบัตรรถไฟฟ้ารางเดียวแบบพิเศษ (ไม่จำกัดรอบ) ในราคา ๑๐๐ บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใหญ่และให้สิทธิพิเศษสำหรับเด็กที่ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าประเภทนี้ พร้อมผู้ใหญ่ในราคา ๕๐ บาท แต่เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขายบัตรโดยสารแบบพิเศษดังกล่าวโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยินยอม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อ ๑๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาได้ตามข้อ ๑๙ ของสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ



ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ บอกลีกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการใช้สิทธิบอกลีกสัญญาโดยชอบและมีผลให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยชอบและสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้อ ๒๐ ของสัญญาได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยภายใน ๖๐ วัน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายได้ตามข้อสัญญาดังกล่าว และเมื่อระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ส่วนควบคุมอื่น ๆ อุปกรณ์และงานระบบต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาเป็นของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากตามข้อ ๑๕ ของสัญญากำหนดให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดให้ดำเนินการตามสัญญา ตามข้อ ๔ ของสัญญา คือ ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนทั่วไปได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องขนย้ายสิ่งดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองด้วย และทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่อาจถือว่าเป็นการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นเพียงทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีนำเข้ามาเพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เงินเป็นค่าการงานหรือค่าทรัพย์สินนั้นได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับหรือไม่ เพียงใด นั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์ถึงทางได้เสียทุกอย่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เห็นว่า แม้ว่าตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้ารางเดียวจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลีกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ข้อ ๕ ของสัญญา เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารางเดียวในแต่ละเดือนยังไม่เกินกว่าเงินค่าประกันรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ตามสัญญาเองทั้งหมด โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนแต่อย่างใด เบี้ยปรับจึงสูงเกินส่วน และลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงหนึ่งในสี่ของจำนวนเงินเบี้ยปรับทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท $(๑,๐๐๐,๐๐๐ \times (๑/๔))$ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเหมาะสมและเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีมากแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท



(๑,๐๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐) แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๔๓๐,๒๙๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินตามหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๗๐๔ บาท (๓๕๐,๐๐๐-๔๓๐,๒๙๖ บาท) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๙๕-๘๙๖/๒๕๖๕)

(๒) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าหรือไม่ ต้องถือเอาวันที่ การส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นวันส่งมอบงาน มิใช่ถือเอาวันที่ส่งมอบงานครั้งแรก ดังนั้น แม้ผู้รับจ้างจะได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่เมื่อผลการตรวจงานจ้างยังถือว่างาน ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา โดยผู้รับจ้างยังคงต้องดำเนินการแก้ไขงานตามความเห็น



ของคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกหลายครั้ง จึงยังไม่อาจถือว่าเป็นการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อ ๗๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดว่า โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด นั้น เป็นเพียงกำหนดเวลาเร่งรัดในการดำเนินการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยระยะเวลาในการพิจารณาตรวจรับงานย่อมแตกต่างกันตามลักษณะงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาในการตรวจรับงานดังกล่าวหากเน้นเข้าประการใด มิได้เป็นผลโดยตรงต่อการพิจารณาว่าการส่งมอบงานนั้นล่าช้าหรือไม่ เพราะต้องถือเอาวันที่การส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นวันส่งมอบงาน มิใช่ถือเอาวันที่ส่งมอบงานครั้งแรก ดังนั้น แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เมื่อผลการตรวจงานจ้างยังถือว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียังคงต้องดำเนินการแก้ไขงานตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกหลายครั้ง จึงไม่อาจฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันดังกล่าว และเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานที่แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ว่าจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๑/๒๕๖๔)

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาจ้างแบบราคาต่อหน่วยที่กำหนดปริมาณงานและราคาเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงตามข้อกำหนดในสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และเมื่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ไม่ใช่กรณีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียด คู่สัญญาจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อสัญญาหรือกำหนดปริมาณงานใหม่ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับผู้ฟ้องคดี มีข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ และผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาต่อหน่วยของงานที่ได้ทำเสร็จจริง สัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้าง



แบบราคาต่อหน่วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทำงานได้จริง ภายหลังที่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จดังกล่าวแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดของสัญญา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้ฟ้องคดี ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ตรวจสอบปริมาณงานและมีมติสรุปว่างานที่ผู้ฟ้องคดีทำได้จริงมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นเงิน ๙,๑๖๖,๙๑๑.๓๓ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้มีหนังสือ รายงานต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนปริมาณงานที่มีราคา เพิ่มขึ้นดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่า การที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการตามสัญญาพิพาทได้นั้น จำเป็นต้องใช้ปริมาณงานหรือปริมาณวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่กำหนดไว้ตามสัญญา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินจำนวน ๙,๑๖๖,๙๑๑.๓๓ บาท โดยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาไม่ใช่กรณีแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียด คู่สัญญาจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อสัญญาหรือกำหนดปริมาณงานให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ทำได้จริง ดังกล่าวอีก เนื่องจากได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ในข้อสัญญา และเมื่อข้อสัญญาพิพาทยังได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินเนื่องจากปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาเห็นสมควร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงานที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการตามสัญญาตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องแสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่า ได้ทำงานที่เพิ่มขึ้นอีก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๒/๒๕๖๖)

(๒) การเลิกสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างโดยหลงเชื่อ ตามเอกสารที่ผู้รับจ้างนำมาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ทางปกครองได้ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถือเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี แห่งนิติกรรมอันเป็นความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของนิติกรรม จึงไม่ทำให้สัญญาจ้าง เป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นกรณีที่หน่วยงาน ทางปกครองแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมสัญญาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล อันทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อการสำคัญผิด ในคุณสมบัติของผู้รับจ้างข้างต้นเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของหน่วยงาน



ทางปกครองเอง หน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตนได้ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

เมื่อหน่วยงานทางปกครองบอกเลิกสัญญาโดยอ้างว่าผู้รับจ้างใช้เอกสารปลอมในการประกวดราคาและมีพฤติการณ์ส่อเจตนากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สัญญาย่อมเป็นอันเลิกกัน คู่กรณีแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อสิ่งก่อสร้างตามสัญญายังไม่อาจถือเป็นการงานอันผู้รับจ้างได้กระทำให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการแห่งสัญญา อีกทั้ง หน่วยงานทางปกครองยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างดังกล่าว งานที่ผู้รับจ้างได้กระทำจึงมิได้เป็นประโยชน์ที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องชดใช้คืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

การที่โรงเรียนบ้านหนองแคน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาจ้างเหมาให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลงเชื่อตามเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนำมาแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมอันเป็นความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของนิติกรรม จึงไม่ทำให้สัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาพิพาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แสดงเจตนาในการทำนิติกรรมสัญญาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล อันทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบการจ้างแนบท้ายหนังสือสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยยื่นเพียงสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและอุปกรณ์กับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ แห่ง ทำให้คณะกรรมการประกวดราคาหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นผลงานก่อสร้างจริง และได้มีการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งจากการสอบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) พบว่า โรงเรียนตามที่ถูกฟ้องคดีได้อ้างถึงนั้น ไม่เคย



ออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างข้างต้นให้กับผู้ฟ้องคดี จึงฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาพิพาท ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงไม่อาจถือเอาความสำคัญผิวนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตนได้ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารปลอมในการประกวดราคาและมีพฤติการณ์ส่อเจตนากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว สัญญาย่อมเป็นอันเลิกกัน คู่กรณีแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการแตกร้าวหลายจุด สภาพของสิ่งก่อสร้างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการงานอันผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการตามสัญญา อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ใช้ประโยชน์จากลานคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว เมื่อลานคอนกรีตเสริมเหล็กเสื่อมสภาพไปโดยไม่มีการใช้งาน จึงปรากฏชัดว่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำมิได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องชดใช้คืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชำระค่าการงานเป็นค่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๐๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๕๐๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อ. ๕๒๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง และไม่อาจถอนการแสดงเจตนาขึ้นได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คู่สัญญาจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากสัญญาเลิกกันแล้ว ผู้รับจ้างยังคงเข้าทำการก่อสร้างต่อไปโดยความยินยอมของหน่วยงานทางปกครอง โดยมีได้มีการทำความตกลงอันเป็นสัญญาขึ้นใหม่ และมีการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญาโดยสุจริต เมื่อหน่วยงานทางปกครองได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างในการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว หน่วยงานทางปกครองจึงต้องชดใช้ราคาล้างก่อสร้างตามมูลค่างาน



โดยนำมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (น้ำคอก) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าการบอกเลิกสัญญาเป็นผลตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อปรากฏต่อมาว่าภายหลังจากสัญญาเลิกกันแล้วผู้ฟ้องคดียังคงเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาต่อไป และส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว โดยมีได้มีการทำความตกลงอันเป็นสัญญาขึ้นใหม่ต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินงานเรียบร้อยตามสัญญา เห็นควรรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างที่ส่งมอบภายหลังจากเลิกสัญญาแล้วดังกล่าว ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาโดยสุจริต เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวในการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทรัพย์สินสิ่งใดมาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบ จึงเป็นลาภมิควรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อการคืนทรัพย์สินก่อสร้างดังกล่าวยอมไม่อาจทำได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยราคาสิ่งก่อสร้างตามมูลค่างานโดยนำมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าการงานที่ส่งมอบในภายหลังบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕๙/๒๕๖๕)

หนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยถูกต้องและมีผลผูกพันธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันเพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกันดังกล่าวได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันปลอมมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า จึงถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อสัญญาจ้าง ประกอบกับผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างได้



การตรวจรับงานล่าช้าที่จะสามารถนำจำนวนวันที่ล่าช้าไปหักออกจากการคำนวณวันที่ต้องเสียค่าปรับ จะต้องเป็นการตรวจรับงานงวดสุดท้ายที่จะมีผลต่อวันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น จึงไม่อาจนำความล่าช้าจากการตรวจรับงานที่ไม่ใช่ งานงวดสุดท้าย และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในงวดถัดไป ไปหักออกจากจำนวนวันที่ต้องปรับผู้รับจ้างตามสัญญาได้

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานแขวงเกาะล้านระหว่าง เมืองพัทยา (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในนามกิจการร่วมค้า ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องนำหนังสือคำประกันฉบับใหม่มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี แทนฉบับเดิมเพื่อใช้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับไปแล้วตามสัญญาเดิม ดังนั้น หนังสือคำประกันดังกล่าว จึงต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยถูกต้องและมีผลผูกพันธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันเพื่อที่ผู้ฟ้องคดี จะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกันได้ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า หนังสือคำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเอกสารปลอม กรณีย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องให้ธนาคาร ผู้ค้าประกันชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในหนังสือคำประกันได้หากเกิดกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อสัญญาจ้าง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็น การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบด้วยข้อสัญญาและกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่าย จำต้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

สำหรับการคำนวณค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญานั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากครบกำหนดเวลา ตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งสงวนสิทธิ คิดค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบการก่อสร้าง และต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญาในอัตราวันละ ๙,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันถัดจาก



วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นระยะเวลา ๒๑๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า โดยปกติการตรวจรับงานจ้าง จะต้องกระทำภายใน ๒๐ วัน การที่ผู้ฟ้องคดีตรวจรับงานในงวดที่ ๗ ค่าต่ำกว่าปกติจำนวน ๗๔ วัน จึงต้องนำจำนวนวันดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนวันที่ต้องเสียค่าปรับด้วยนั้น เห็นว่า การตรวจรับงาน ค่าจ้างที่จะสามารถนำมาหักออกจากจำนวนวันที่ต้องเสียค่าปรับ ต้องเป็นการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ที่จะมีผลต่อวันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่องานทั้งหมดมีด้วยกัน ๑๕ งวด งานงวดที่ ๗ จึงไม่ใช่งาน งวดสุดท้าย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในงวดที่ ๘ เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างคนละส่วน ที่ดำเนินการบนอาคารต่างชั้นกัน ดังนั้น จึงไม่อาจนำความล่าช้าในการตรวจรับงานงวดที่ ๗ ไปหักออกจากค่าปรับจำนวน ๒๑๐ วันได้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระค่าปรับเพียงจำนวน ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้เกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๓/๒๕๖๖)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ

ของวงเงินค่าจ้าง

การใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาในกรณีที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการเคารพและปฏิบัติตามข้อสัญญา พฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะเป็นกรณีไป

เมื่อคดีนี้เป็นข้อพิพาทตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีข้อกำหนดในสัญญาเรื่องเบี้ยปรับด้วย การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับ ศาลจึงชอบที่จะนำเอาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่ว่าด้วยเบี้ยปรับมาใช้บังคับได้โดยอนุโลม สำหรับข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามอำเภอใจ โดยการนำเงินค่าปรับจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างมาเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาบอกเลิกสัญญาเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าค่าปรับตามสัญญาจะต้องจำกัดไว้ไม่เกินจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุ และหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาบอกเลิกสัญญาเมื่อจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แม้เงินค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุ ก็มีได้หมายความว่าหน่วยงานของรัฐจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยมิได้พิจารณาถึงผลงานของผู้รับจ้างว่าจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สมควรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น การพิจารณาค่าปรับที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการเคารพและปฏิบัติตามข้อสัญญา พฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาเกิดจากความไม่เอาใจใส่และไม่ตั้งใจทำงานของผู้ฟ้องคดีเอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่ายินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และประสงค์ที่จะดำเนินงานตามสัญญาต่อไป ซึ่งการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ตามระเบียบของทางราชการย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้ต้องเน้นล่าช้าออกไป ประกอบกับไม่ได้มีอุปสรรคที่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปแม้จะมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของค่าจ้างตามสัญญา จึงชอบด้วยข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา แม้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำงานต่อจนแล้วเสร็จและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่พฤติการณ์การทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ยังคงทำงานล่าช้า ขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถกำหนดวันทำงานแล้วเสร็จที่แน่นอน ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ให้ค้ำประกันไว้ และไม่จัดส่งแผนงานก่อสร้างแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามเร่งรัดหลายครั้ง ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีควรพิจารณาบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไปถึง ๕๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดอายุสัญญาย่อมเป็นผลเสียทั้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นและยังเป็นผลเสียต่อผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องล่าช้าออกไปเกินสมควร จึงไม่ถือเป็นการใช้ดุลพินิจเท่าที่จำเป็นในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว เห็นว่า ค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงเหลือร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าปรับตามสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๔/๒๕๖๖)

จ. กรณีอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๕) การรับหรือคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

แม้สัญญาจ้างก่อสร้างจะไม่มีข้อกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่เมื่อแบบใบยื่นข้อเสนอราคาหรือใบยืนยันราคาในเอกสารประกวดราคามีข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้าง รวมทั้งสูตรการปรับราคา (ค่า K) จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างที่ประสงค์ให้ข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ผูกพันผู้เสนอราคาที่จะชนะการประมูล และผูกพันหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ว่าจ้าง อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ อีกทั้งข้อสัญญาจ้างยังได้กำหนดให้ใบยืนยันราคาหรือใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงย่อมทำให้เอกสารประกวดราคาในส่วนข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้าง และสูตรการปรับราคา (ค่า K) ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย ดังนั้น แม้ผู้รับจ้างจะไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาจ้างให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้รับจ้างยอมรับว่าสัญญาจ้างดังกล่าวมิใช่สัญญาแบบปรับราคาได้แต่อย่างใด

ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างของราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ นั้น มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่าผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนต้องกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานให้ชัดเจน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าแบบสัญญาจ้างในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาท ไม่มีข้อกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่เมื่อพิจารณาแบบใบยื่นข้อเสนอราคาประกวดราคาจ้างในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบยืนยันราคา) ของผู้เสนอราคา ข้อ ๑ ระบุว่า “ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)... พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข



นั้นแล้ว...” ข้อ ๒ ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน... ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ที่ประสงค์ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ผูกพันผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล และผูกพันผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้าง อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ ที่ต้องการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้าง และป้องกันมิให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคางานก่อสร้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไว้วางหน้ามาก ๆ รวมทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมในวันที่มีการประกวดราคา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกระบวนการทำสัญญาพิพาทในคดีนี้เริ่มจากประกาศประมูลจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ที่กำหนดให้มีการปรับราคาค่างานก่อสร้างได้พร้อมสูตรการปรับราคา (ค่า K) และผู้ผูกฟองคดีได้ยื่นข้อเสนอราคา (ใบยืนยันราคา) เสนอที่จะทำงานก่อสร้างตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ และผู้ผูกฟองคดี ย่อมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งแม้ในสัญญาจ้างที่พิพาทจะมีได้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารประกวดราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แต่เมื่อข้อ ๒ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้ใบยืนยันราคาหรือใบยื่นข้อเสนอ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ย่อมทำให้เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้าง รวมทั้งสูตรการปรับราคา (ค่า K) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วยเช่นกัน ดังนั้น สัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทจึงเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ นอกจากนี้ การที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ผูกฟองคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ผู้ผูกฟองคดีได้มีหนังสือหลายฉบับติดตามทวงถามการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้งว่าผู้ผูกฟองคดีไม่มีสิทธิขอเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทั้งยังมีหนังสือแจ้งความคืบหน้าการเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังกล่าวให้ผู้ผูกฟองคดีทราบ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ผูกฟองคดีและผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ มีเจตนาตรงกันมาโดยตลอดว่าสัญญาจ้างพิพาทเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น แม้ผู้ผูกฟองคดีจะไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาเกี่ยวกับการนำสัญญา



แบบปรับราคาได้มาใช้ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมรับว่าสัญญาดังกล่าวมิใช่สัญญาแบบปรับราคาได้แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒๖/๒๕๖๔)

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

กรณีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนบางส่วน ซึ่งมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้สัญญาจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายและนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดชี้แนวเขตเพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินและเนื้อที่ส่วนที่ถูกเวนคืนจริงว่าเป็นจำนวนเท่าใด อันจะทำให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกต้องและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำสัญญากันไว้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้แก่หน่วยงานผู้เวนคืน เจ้าของที่ดินคู่สัญญาจึงมีหน้าที่ผูกพันในการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่หน่วยงานผู้เวนคืนตามสัญญา หากเจ้าของที่ดินคู่สัญญาไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินให้แก่หน่วยงานผู้เวนคืนตามสัญญา ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของที่ดินคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลศิริราช (บางกอกน้อย) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๑.๑ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ ค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนอื่น ๆ รวมเป็นเงิน ๒๔๘,๓๗๑.๔๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ฟ้องคดี เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มาดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีความพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินร่วมกับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขาย



อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่ รพม. และเจ้าของทรัพย์สินตกลงซื้อขายที่ดินเพียงบางส่วน เจ้าของทรัพย์สินตกลงที่จะเป็นผู้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งขาย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินค่าอสังหาริมทรัพย์จาก รพม. เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่มีการซื้อขายกันย่อมตกเป็นของผู้ฟ้องคดีแล้วนับแต่วันชำระเงินตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนหรือมีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่มีหลักฐานเป็นการแบ่งขายที่ดิน เมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน และเมื่อจะทำการรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจะต้องยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายร่วมกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น กรณีการซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนบางส่วนจึงจำเป็นที่คู่สัญญาจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายและนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดชี้แนวเขตเพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินและเนื้อที่ส่วนที่ถูกเวนคืนจริงว่าเป็นจำนวนเท่าใด อันจะทำให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกต้องและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำสัญญากันไว้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เวนคืนด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันในการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามที่กำหนดในสัญญาข้อ ๘ วรรคสอง รวมทั้งมีหน้าที่นำชี้แนวเขตที่ดินรอบแปลงโฉนดที่ดินและส่วนที่ถูกเวนคืน และจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเวนคืนด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขาย ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ศาลจึงมีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาโดยการกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการร่วมกับผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำขอรังวัดและนำทำการรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน รวมทั้งการจดทะเบียนแบ่งขาย (เวนคืน) ที่ดิน



แปลงพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย (คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อผ. ๕๘/๒๕๖๖)

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

กรณีที่หนี้ตามสัญญามีได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน
ถือเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้มีคำเตือนแล้ว
ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเจ้าหนี้ได้มีหนังสือ
ถึงลูกหนี้ให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาให้แก่เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แต่ไม่อาจจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ลูกหนี้ได้ จึงถือว่าเจ้าหนี้ยังมีคำเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้
ตามสัญญา ลูกหนี้จึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ แต่เมื่อเจ้าหนี้ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล
กรณีจึงถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป เจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้
ชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว



เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาชำระเงินผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ฟ้องคดี) จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทันทีตามสัญญา และโดยที่หนี้ตามสัญญารับทุนเป็นหนี้ที่มีได้กำหนดเวลาชำระหนี้ จึงถือเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่หนี้ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้คำเตือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินโดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ไปรษณีย์ส่งหนังสือคืนเนื่องจากไม่สามารถนำส่งหนังสือได้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งหนังสือทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีด้วยวิธีอื่นและผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือโดยชอบแล้ว จนถึงวันฟ้องคดี และโดยที่คำเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญารับทุนของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นสาระสำคัญ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้มีคำเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญารับทุนผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อ. ๔๐๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ เจ้าหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องมิหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันให้ทราบถึงการผิดนัดของลูกหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว การที่เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดของลูกหนี้ให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อนวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่ใช่การมีหนังสือบอกกล่าวตามบทบัญญัติข้างต้น และการนำคดีมาฟ้องต่อศาลก็ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้ค้ำประกันทราบ เจ้าหนี้จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้กับลูกหนี้ได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาชำระเงินและได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และต่อมาฉบับที่สองเป็นการขอปรับลดการผ่อนชำระหนี้ จากเดิมเดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท ลดเหลือเดือนละไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม



๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกัน ตามหนังสือสัญญาค้าประกันลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ คือ ภายหลังจากวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกัน ให้ทราบถึงการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือข้างต้นในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ กรณีจึงมิใช่การมีหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๐) และการที่ ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากกฎหมาย บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่าการบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันจะต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี มิได้มีหนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น ผู้ค้าประกันทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๑๕๔/๒๕๖๕ และที่ อ. ๖๙๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทาง เดียวกัน)

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาหากในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน มีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กำหนด ในสัญญาการศึกษา สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษาได้ โดยมีเงื่อนไขว่าส่วนราชการเจ้าของทุน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ และจะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ



ในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญาต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาการศึกษาเดิม และเป็นผู้จัดทำสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ำประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือเห็นชอบ เมื่อคดีนี้ผู้ลาศึกษาทราบมาตั้งแต่แรกแล้วว่าส่วนราชการเจ้าของทุน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มิใช่โรงเรียนที่ผู้ลาศึกษาสังกัดอยู่ ดังนั้น ผู้ที่จะให้ความยินยอมให้ผู้ลาศึกษาไปขอใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจึงต้องเป็น สพฐ. เท่านั้น เมื่อ สพฐ. ไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาให้ความยินยอมแทน ประกอบกับผู้ลาศึกษารู้ถึงระเบียบและข้อสัญญาในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมให้ในระยะเวลาที่รับราชการขอใช้ทุน ณ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้

เมื่อผู้ลาศึกษาประพฤติผิดสัญญาการศึกษาต่อ เนื่องจากรับราชการขอใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ลาศึกษาในฐานะคู่สัญญาและในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ค้ำประกัน รวมทั้งผู้ค้ำประกันรายอื่น จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนการศึกษาให้แก่ส่วนราชการเจ้าของทุน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ลาศึกษาต่อตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำสัญญารับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อรวม ๓ ฉบับ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ทำสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวจึงย่อมทราบดีแล้วว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ดังนั้น เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการขอใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษา ผิดชอบ ภูมิปัญญาวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ (๔) กำหนดว่า ในระหว่างรับราชการขอใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการขอใช้ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุน ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบัน ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบมาแต่แรกแล้วว่าส่วนราชการเจ้าของทุน คือ ผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

